

SÍNTESIS PRÁCTICA DE LA GUÍA ACPO PARA EVIDENCIA DIGITAL

Documento base: ACPO Good Practice Guide for Digital Evidence, versión 5, octubre de 2011.

La guía ACPO v5 es un documento de alto nivel para orientar la obtención, examen y presentación de evidencia digital en investigaciones, dirigido principalmente a personal de “Law enforcement” del Reino Unido y a quienes apoyan estas labores. No busca ser un marco operativo exhaustivo, sino un marco rector basado en cuatro principios y en un proceso general de planear, capturar, analizar y presentar.

Este documento, como parte de la rúbrica de la materia Forense Digital - CEM – 2026, condensa la utilidad práctica del marco ACPO para trabajo pericial en evidencia digital. La guía estructura la investigación en torno a los principios de integridad, competencia, trazabilidad y responsabilidad del caso, y organiza el trabajo en cuatro fases funcionales de: planear, capturar, analizar y presentar, como se describe a continuación:

1. Mapa de procesos

A continuación, se plantea el diagrama de flujo que resume las fases propuestas por ACPO:

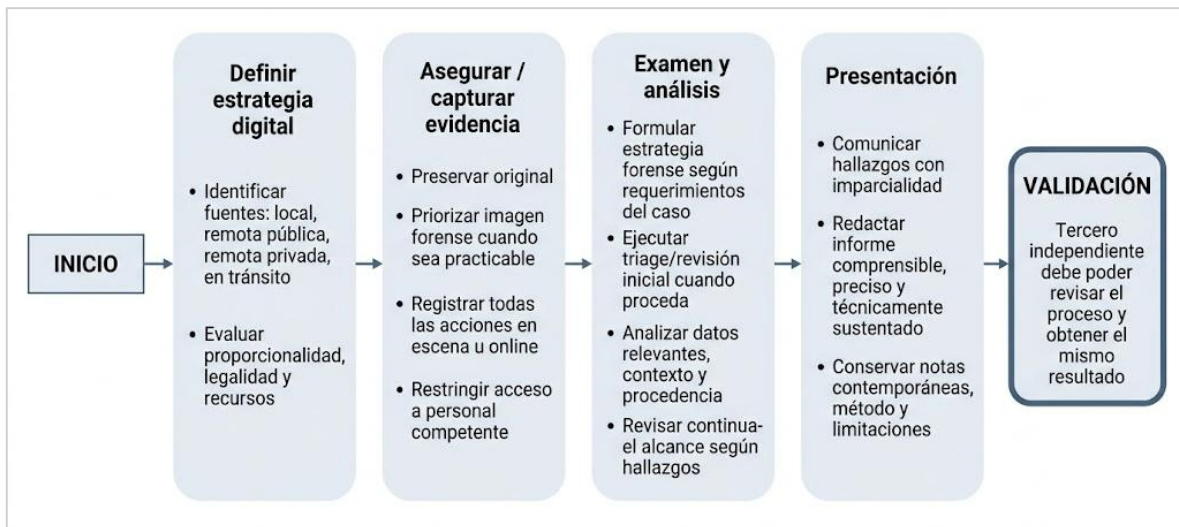


Imagen No.1: Diagrama de flujo propuesto (Elaboración propia).

El estándar exige que cada decisión pericial sea justificable, proporcional y documentada. Siempre que sea posible debe trabajarse sobre una copia o imagen, no sobre el original, para conservar la integridad probatoria y permitir la repetibilidad por una tercera parte independiente.

2. Checklist de cumplimiento

Lista de requisitos obligatorios para que una pericia sea válida bajo el marco ACPO “Good Practice Guide for Digital Evidence”:

	CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO
	No se alteró información original que pueda usarse en juicio, salvo necesidad excepcional debidamente justificada.
	Si hubo acceso al dato original, lo hizo una persona competente, capaz de explicar relevancia e implicaciones de sus actos.
	Existe rastro de auditoría completo o registro equivalente de todos los procesos aplicados.
	El registro permite que un tercero independiente repita el procedimiento y llegue al mismo resultado.
	La persona a cargo de la investigación asumió la responsabilidad global por el cumplimiento legal y técnico.
	Se evaluó proporcionalidad antes de incautar, extraer o examinar dispositivos.
	Se documentó ubicación, estado, conexiones, usuarios presentes y acciones ejecutadas en la escena.
	Los equipos encendidos solo fueron intervenidos por personal entrenado, considerando pérdida de datos volátiles.
	La estrategia forense fue definida con requerimientos específicos y foco en datos relevantes, no en extracción indiscriminada.
	El análisis e interpretación fueron realizados por personal con competencia suficiente y conciencia de los límites de su pericia.
	El informe final distingue hechos de opiniones, expone limitaciones y describe fielmente cualquier conversión o reproducción de evidencias.
	Se conservaron notas contemporáneas y material de soporte para divulgación, contradicción o reexamen posterior.

3. Glosario técnico-jurídico

TÉRMINO	DEFINICIÓN OPERATIVA
Imagen forense	Copia física, lógica o selectiva del dispositivo o de parte de sus datos, realizada para preservar el original y permitir revisión posterior sin intervenir nuevamente la fuente primaria.
Rastro de auditoría	Registro íntegro de todas las acciones, herramientas, decisiones y resultados aplicados sobre la evidencia digital; es la base de la trazabilidad y de la repetibilidad técnica.
Triage digital	Proceso inicial de priorización y revisión focalizada para identificar rápidamente evidencia relevante y definir alcance, sin equivaler a una sola herramienta.
Datos volátiles	Información que puede perderse al apagar o alterar el sistema, como contenido de RAM, procesos en ejecución, conexiones de red o puertos abiertos.
Proporcionalidad	Criterio jurídico-técnico para justificar qué se incauta, qué se examina y con qué profundidad, equilibrando necesidad probatoria, recursos y afectación a derechos.

4. Limitaciones:

El propio diseño de ACPO prioriza principios amplios y flexibles, pero esa virtud también limita su precisión práctica. Según El análisis plantea que el marco no aborda con suficiente detalle la validación de métodos y herramientas, la calidad de la interpretación pericial, la privacidad, la proporcionalidad avanzada, la minimización de intrusión y los desafíos de tecnologías emergentes, por lo que puede resultar demasiado vago para servir por sí solo como garantía moderna de calidad.

Tampoco cubre de forma robusta escenarios donde la adquisición exige alterar el entorno original, como memoria RAM, ciertos móviles, servicios cloud, entornos distribuidos o técnicas invasivas de acceso; en esos casos la guía admite excepciones mediante competencia y documentación, pero no desarrolla controles específicos sobre validación, repetibilidad y gobernanza técnica. En consecuencia, ACPO sigue siendo útil como referente y disciplina documental, pero no basta por sí sola para gobernar pericias complejas en los entornos tecnológicos actuales, de alta volatilidad, tercerización, cifrado y dependencia de servicios remotos.



Imagen No.2: Propuesta de mejora (Elaboración apoyada por IA “<https://gemini.google.com>”)

Bibliografía:

Association of Chief Police Officers. (2011). *ACPO good practice guide for digital evidence (Version 5)*. Association of Chief Police Officers of England, Wales & Northern Ireland.

Horsman, G. (2020). *ACPO principles for digital evidence: Time for an update?* *Forensic Science International: Reports*, 2, 100076. <https://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100076>

Sutherland, I., Spyridopoulos, T., Read, H., Jones, A., Sutherland, G., & Burgess, M. (2015). *Applying the ACPO guidelines to building automation systems*. In *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 9190, pp. 684–692). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20376-8_61